

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5702/2548

บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

นางสาวมนัสสุดา สุขสวัสดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4, มาตรา 5

ในการขอกู้เงินจากบริษัทเงินทุนโจทก์ จำเลยได้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่การ ตลาดสินเชื่อรายย่อยของโจทก์ ซึ่งระบุให้โจทก์นำฝากหรือโอนเงินกู้เข้าบัญชีของ จำเลยที่ธนาคาร โดยให้ถือว่าจำเลยได้รับเงินกู้ถูกต้องนับแต่วันที่โจทก์นำฝากหรือ โอนเงินกู้เข้าบัญชีของจำเลย หลังจากเจ้าหน้าที่รับคำขอแล้วได้ส่งไปให้โจทก์ พิจารณาส่งสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โจทก์อนุมัติเงินกู้ให้แก่จำเลยและนำเงินกู้ไปฝากหรือโอนเข้าบัญชีของจำเลยตามที่ ระบุไว้ การอนุมัติวงเงินกู้และโอนเงินกู้ซึ่งถือว่าเป็นการส่งมอบเงินกู้ได้กระทำใน ที่ซึ่งเขตปทุมวันซึ่งอยู่ในเขตศาลชั้นต้นหรือศาลแขวงปทุมวัน ถือได้ว่ามูลคดีเกิด ในเขตศาลชั้นต้นอีกแห่งหนึ่งด้วย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1),5

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 จำเลยยื่นคำขอใช้วงเงินสินเชื่อ จากโจทก์ 24,300 บาท โจทก์อนุมัติวงเงินกู้ให้แก่จำเลยและโอนเงินกู้เข้าบัญชีของ จำเลยแล้ว หลังจากได้รับเงินกู้จำเลยผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์บางส่วนแล้วผิดนัดไม่

ชำระ จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้ในต้นเงิน 19,702.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันชำระหนี้ครั้งสุดท้ายถึงวันฟ้อง และค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ล่าช้า รวมทั้งสิ้น 22,165.82 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 22,165.82 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 19,702.69 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว เห็นว่า มูลคดีและฎีลำนเาของจำเลยมีได้อยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาพร้อมคำฟ้องอุทธรณ์แม้ศาลชั้นต้นจะมีได้สั่งอนุญาตแต่การที่จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่คัดค้านและศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลฎีกา พออนุมได้ว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ วรรคหนึ่งแล้ว ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า ศาลชั้นต้น (ศาลแขวงปทุมวัน) มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่ ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องรับฟังได้ว่า ในการขอกู้เงินโจทก์ตามฟ้องจำเลยได้ดำเนินการโดยยื่นคำขอใช้วงเงินสินเชื่อต่อเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย ซึ่งในคำขอดังกล่าวระบุให้โจทก์นำฝากหรือโอนเงินกู้เข้าบัญชีของจำเลยที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สุขุมวิท 1 โดยให้ถือว่าจำเลยได้รับเงินกู้ถูกต้องนับแต่วันที่โจทก์นำฝากหรือโอนเงินกู้เข้าบัญชีของจำเลย หลังจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรับคำขอใช้วงเงินสินเชื่อของจำเลยแล้วก็ได้ส่งไปให้โจทก์พิจารณาที่สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โจทก์พิจารณา

แล้วอนุมัติเงินกู้ให้แก่จำเลยและนำเงินกู้ไปฝากหรือโอนเข้าบัญชีของจำเลยตามที่ระบุไว้โดยดำเนินการฝากหรือโอนที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ กรณีจึงเห็นได้ว่า การอนุมัติวงเงินกู้และโอนเงินกู้ซึ่งถือว่าเป็นการส่งมอบเงินกู้อย่างนี้ของโจทก์ได้กระทำในท้องที่เขตปทุมวันซึ่งอยู่ในเขตศาลชั้นต้นคือศาลแขวงปทุมวัน ถือได้ว่ามูลคดีนี้เกิดในเขตศาลชั้นต้นอีกแห่งหนึ่งด้วย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1), 5 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(มนตรี ยอดปัญญา-วิบูลย์ มีอาสา-ประจักษ์ เกียรติอนุพงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5 ให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะเสนอคำฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งได้ ในกรณีที่คำฟ้องนั้นอาจเสนอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่านั้น เพราะสถานที่ที่เกิดมูลคดี และมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน แสดงว่ามีคำฟ้องสองเรื่องหรือกว่านั้นซึ่งมีสถานที่ที่เกิดมูลคดีตามมาตรา 4(1) ที่อยู่ในเขตอำนาจศาล

คนละศาลกัน ซึ่งถ้าไม่มีบทบัญญัติมาตรา 5 โจทก์ก็ต้องเสนอคำฟ้องคนละศาลกัน แต่มาตรา 5 ให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะฟ้องคดีสองเรื่องมาในสำนวนเดียวกันต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ ทำให้ศาลดังกล่าวมีอำนาจรับคดีที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลตนตาม มาตรา 4 (1) ไว้พิจารณาได้ แต่คดีนี้เป็นเรื่องผิดสัญญากู้เงินเพียงเรื่องเดียวที่มี สถานที่ที่เกิดมูลคดีได้หลายแห่งจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 5 เพราะโจทก์สามารถยื่นฟ้อง ต่อศาลดังกล่าวตามมาตรา 4(1) ได้อยู่แล้ว ที่ศาลฎีกานำมาตรา 5 มาปรับด้วยน่าจะ เกินเลยไป ไพโรจน์ วายุภาพ